



I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RETO DEMOGRÁFICO, IGUALDAD Y TURISMO

RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2026, de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, por la que se ordena la publicación del Convenio por el que la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, encomienda al Servicio de Salud del Principado de Asturias la vigilancia de la salud del personal docente de la Administración del Principado de Asturias y del resto de empleados públicos de esta Administración cuyo centro de trabajo se ubique en municipios alejados de los concejos de Oviedo y Gijón.

Habiéndose suscrito con fecha 31 de julio de 2026 el convenio por el que la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, encomienda al Servicio de Salud del Principado de Asturias, la vigilancia de la salud del personal docente de la Administración del Principado de Asturias y del resto de empleados públicos de esta Administración cuyo centro de trabajo se ubique en municipios alejados de los concejos de Oviedo y Gijón, de acuerdo con el artículo 11.8 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración, en la redacción dada por la Ley del Principado de Asturias 4/2025, de 19 de noviembre, que prevé la obligatoriedad de la publicación de los convenios de colaboración en el *Boletín Oficial del Principado de Asturias*, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

Oviedo, a 26 de agosto de 2026.—La Viceconsejera de Coordinación de Gobierno, P. D. (Resolución de 19/03/2026 BOPA n.º 56 de 23/03/2026), por suplencia, la Secretaria General Técnica de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo.—Cód. 2026-07221.

CONVENIO POR EL QUE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RETO DEMOGRÁFICO, IGUALDAD Y TURISMO, ENCOMIENDA AL SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, LA VIGILANCIA DE LA SALUD DEL PERSONAL DOCENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DEL RESTO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE ESTA ADMINISTRACIÓN CUYO CENTRO DE TRABAJO SE UBIQUE EN MUNICIPIOS ALEJADOS DE LOS CONCEJOS DE OVIEDO Y GIJÓN.

REUNIDOS

De una parte, doña Gimena Llamado González, Consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo de la Comunidad Autónoma Principado de Asturias en virtud de nombramiento efectuado por el Decreto 23/2023, de 31 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, actuando en nombre y representación de la misma en virtud del Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 13 de julio de 2026.

Y de otra, don Aquilino Alonso Miranda, Director-Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, y actuando en nombre y representación del Servicio de Salud del Principado de Asturias (en adelante, SESPA), en uso de las facultades que le confiere el artículo 128 de la Ley del Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud.

Las partes se reconocen capacidad legal suficiente para suscribir el presente Convenio y a tal efecto

EXPONEN

PRIMERO.- Que al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración del Principado de Asturias (en adelante, SPRL) le corresponde garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de los trabajadores al servicio del Principado de Asturias, de conformidad con lo establecido en el Decreto 33/1999, de 18 de junio, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración del Principado de Asturias (BOPA 146 de 25/06/1999).

Al SPRL le corresponden las siguientes funciones, conforme al artículo 22 del Decreto 73/2023, de 18 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo:

Artículo 22 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

Al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales le corresponden las funciones tendentes a garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias, así como las que determina la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras unidades administrativas en el ámbito del personal que presta sus servicios en centros educativos o en instituciones sanitarias.

El SPRL cuenta con un Área de Medicina del trabajo, con nivel de sección, a la que le corresponden las tareas relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores conforme a lo previsto en el precitado Decreto 33/1999, de 18 de Junio, así como en el Plan de Prevención de riesgos laborales de la Administración del Principado de Asturias.

SEGUNDO.- Que al SESPA, como ente público, le corresponde la realización de las actividades sanitarias y la gestión de los servicios sanitarios, conforme a los objetivos y principios establecidos en la Ley del Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud.

TERCERO.- Que actualmente la Unidad de Medicina del Trabajo del SPRL ha de disponer de medios personales y materiales adicionales a los existentes para el efectivo y eficaz desempeño de las tareas relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores a intervalos periódicos. Además, la ubicación de los centros del área de medicina del Trabajo del SPRL se circunscribe a los concejos de Oviedo y Gijón por lo que contar con dispositivos adicionales en las comarcas noroccidental, suroccidental y oriental del territorio del Principado de Asturias facilitaría la actividad de la vigilancia de la salud de los/as trabajadores/as de la Administración del Principado de Asturias de su ámbito competencial.

CUARTO.- Que el SESPA cuenta con un Servicio propio en materia de prevención de riesgos laborales para la protección de sus trabajadores, incluida la vigilancia de la salud en las distintas áreas de salud, correspondiéndole a la Dirección de Profesionales, y más concretamente a la Oficina de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral, el asesoramiento y coordinación sobre esta materia en las distintas áreas de salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 123/2025, de 11 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los órganos de dirección y gestión del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

QUINTO.- Que en relación a la actividad sanitaria del SPRL, la misma se registrará por lo establecido por el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.

Por lo expuesto, por razones de eficacia, y teniendo en cuenta los medios personales y técnicos idóneos para el desempeño de la labor de vigilancia de la salud por parte del SPRL sobre el personal docente y el resto de empleados públicos cuyo centro de trabajo se encuentre alejado de los concejos de Oviedo y Gijón, se considera conveniente encomendar la realización de esta actividad al SESPA, formalizándose esta Encomienda a través del presente Convenio.

A tal efecto, las partes firmantes acuerdan la suscripción del presente Convenio, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.

El presente Convenio tiene por objeto establecer los términos por los que la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo (en adelante, la Consejería), encomienda al Servicio de Salud del Principado de Asturias, la vigilancia de la salud del personal docente de la Administración del Principado de Asturias y del resto de empleados públicos de esta Administración cuyo centro de trabajo se ubique en municipios alejados de los concejos de Oviedo y Gijón.

En concreto la vigilancia se llevará a cabo en los centros hospitalarios: Hospital “Carmen y Severo Ochoa” de Cangas del Narcea, Hospital de Jarrio en Coaña y Hospital del Oriente de Asturias en Arriendas.

La actividad encomendada se llevará a cabo conforme al siguiente procedimiento:

- Planificación anual por el SPRL de los reconocimientos médicos a realizar por el SESPA que se recogerá en una Programación Anual de la actividad que se elaborará en el plazo de 1 mes desde la firma de la presente Encomienda.
- Aprobación de la Programación Anual de la actividad por la Comisión de Seguimiento prevista en la Cláusula Quinta.
- Información trimestral del SESPA sobre la ejecución del Plan Anual de la Actividad.
- Abono anual del importe de la Encomienda por la Consejería.
- Informe anual del SESPA sobre la ejecución del Plan Anual de la Actividad y los gastos incurridos para realizarlo.

SEGUNDA.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ENCOMENDADA.

El SESPA dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios para llevar a cabo la actividad encomendada de conformidad con la Programación Anual de la Actividad, para la que se autoriza la realización de nombramientos o contrataciones del personal de carácter temporal que se precisen conforme a las figuras previstas en la normativa de empleo público.

En dicha Programación Anual de la Actividad se identificarán, al menos, el centro de trabajo, el número de efectivos de cada centro que serán objeto de revisión (*siendo éste un número máximo dado el carácter voluntario para el trabajador*), la identificación del centro sanitario y localidad donde se llevará a cabo el reconocimiento médico del trabajador, así como la fecha prevista.

El SESPA trimestralmente informará al SPRL de los reconocimientos médicos efectivamente realizados.

TERCERA.- NORMATIVA APLICABLE

El SESPA cumplirá las obligaciones legales previstas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, y demás normativa vigente en esta materia.

Asimismo, al personal que desarrolle su actividad en el servicio sanitario del ámbito de la prevención, le será de aplicación la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, así como la normativa en materia de protección de datos personales.

CUARTA.- FINANCIACIÓN.

Para la realización de las actividades objeto de la presente Encomienda para este ejercicio 2026, la Consejería ha reservado un total de 127.000 € (ciento veintisiete mil euros) a favor del Servicio de Salud del Principado de Asturias con cargo a la aplicación 11.04.121B.226009 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2026.

Esta previsión tiene como finalidad afrontar el coste que supone para el SESPA la ejecución de la Planificación Anual de la Actividad.

Desde la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, a través de Dirección General de Empleo de Público, se abonará, a través de la aplicación 11.04.121B.226009 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2026, por el importe de 127.000€, al Servicio de Salud del Principado de Asturias para afrontar las actuaciones derivadas de la necesidad de llevar a cabo los reconocimientos médicos previstos. El abono al SESPA se realizará en el último mes del presente ejercicio 2026 previo certificado emitido por el SESPA

con la relación de las actuaciones realizadas, y previa conformidad de la Dirección General de Empleo Público.

En el primer trimestre del año 2027 desde el SESPA se emitirá un Informe anual dirigido al SPRL que relacionará el número de reconocimientos realizados, identificando los centros sanitarios donde se llevaron a cabo y el importe del gasto total en el que se ha incurrido para realizarlos.

En caso de prórroga de la presente Encomienda, las referencias a años concretos se entenderán realizadas a los que correspondan secuencialmente.

QUINTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

Para el seguimiento de las actuaciones previstas en el presente Convenio, se crea una Comisión de seguimiento, con la siguiente composición y funciones:

1. Composición.

Formarán parte de la comisión el Director General de Empleo Público y la Dirección de Profesionales del SESPA, o personas designadas por ellas que los sustituyan, así como dos vocales designados por el Director General de Empleo Público y dos vocales designados por el SESPA.

La presidencia recaerá en la persona titular de la Dirección General de Empleo Público o persona que la sustituya.

La Comisión de seguimiento se reunirá cada vez que se estime necesario por cualquiera de las partes del presente Convenio.

2. Funciones:

- Analizar los resultados de las actuaciones objeto del Convenio.
- Proponer y diseñar medidas y actuaciones complementarias que se juzguen de interés.
- Interpretar el texto del Convenio y resolver las dudas y lagunas que pudieran producirse sobre su interpretación y cumplimiento.

3. Funcionamiento.

En todo lo no específicamente previsto sobre el funcionamiento de esta Comisión, su funcionamiento se regirá por lo dispuesto, en primer lugar, por las disposiciones generales del Principado de Asturias en materia de funcionamiento y régimen interior de los órganos colegiados de la Administración y, en segundo lugar, por los preceptos de la sección tercera del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

SEXTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO.

El Convenio tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por acuerdo unánime de las partes, por períodos anuales siempre que exista crédito adecuado y suficiente, y continúe siendo necesario mantener vigente esta Encomienda por razones motivadas de eficacia.

SÉPTIMA.- MODIFICACIÓN.

Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente Convenio en cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.

OCTAVA.- EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN.

El Convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución:

- a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
- b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

- c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
- d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
- e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista las leyes.

NOVENA.- PROTECCIÓN DE DATOS.

Las partes firmantes estarán obligadas, en materia de protección de datos, a cumplir con el Reglamento general de protección de datos, con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

DÉCIMA.- NATURALEZA Y JURISDICCIÓN.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, rigiéndose en su interpretación por el ordenamiento jurídico- administrativo y estando su objeto excluido del ámbito de la contratación pública, de conformidad con el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación, modificación, efectos o resolución, no resueltas en el ámbito de la Comisión de Seguimiento y Control prevista en la cláusula quinta, serán competencia de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMO PRIMERA.- PUBLICIDAD.

El presente Convenio se publicará en el *Boletín Oficial del Principado de Asturias*.

Y en prueba de conformidad ambas partes la firman electrónicamente, en el lugar donde se encuentran sus respectivas sedes, entendiéndose que el día de su firma es aquel en que la misma sea suscrita por el último de los firmantes.

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA,
RETO DEMOGRÁFICO, IGUALDAD Y
TURISMO

EL DIRECTOR GERENTE DEL
SERVICIO DE SALUD DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Gimena Llamedo González

Aquilino Alonso Miranda